

1501109-54.2022.8.26.0567

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Margarete Pellizari

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/08/2022

... gritou para pedir ajuda, dizendo é "roubo, roubo" e passou a perseguir um dos autores com seu veículo enquanto isso alguém acionou a Polícia Militar. Após um breve acompanhamento, o declarante conseguiu deter um dos indivíduos, autor do roubo, com o apoio dos Policiais Militares; que ao ver que seria abordado pelos policiais o indivíduo dispensou um objeto de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

2ª Vara Criminal

Rua 28 de Outubro, 691, Alto da Boa Vista, Sorocaba - 18087-080 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA - INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Processo Digital

1501109-54.2022.8.26.0567 Controle nº 2022/000618 Iniciais: LASG

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2152283/2022 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 25381105 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 2152283 - 01º D.P. SOROCABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONATHAN ALVES FERREIRA

Processo Digital

Réu Preso

Aos 4 de agosto de 2022, às 15h30min, esteve presente na sala de audiências da 2ª Vara Criminal, da Comarca de Sorocaba, a MM. Juíza de Direito, Dra. MARGARETE PELLIZARI; comigo Escrevente de seu cargo, ao final nomeado e firmado, bem como o Promotor de Justiça, Dr. CARLOS ALBERTO SCARANCI FERNANDES, a Defesa, Dra. FABIANA JULIA OLIVEIRA RESENDE, Defensoria Pública do Estado de São Paulo, o réu JONATHAN ALVES FERREIRA, a vítima ALAN LEMES DA SILVA e as testemunhas KEDERSON CARLOS MORATO DE OLIVEIRA e ANDREI GENARO DE ASSIS - arroladas pela acusação. AUSENTE: a vítima ADRIELI ALMEIDA OLIVEIRA.

ANTES DO INÍCIO DA AUDIÊNCIA, o réu foi entrevistado de forma reservada pelo seu defensor seguindo as Recomendações nº 62/2020 e 313/2020 do CNJ e os Comunicados CG nº 284/2020 e 208/2022, a audiência foi realizada por videoconferência utilizando a ferramenta Microsoft Teams conforme prevê o Comunicado Conjunto nº 1350/2020. Ainda, devido a instabilidade na rede de internet, os depoimentos serão gravados de forma individual e identificados, para que não haja o risco de perda de toda gravação caso a solenidade seja gravada apenas em um arquivo. Por fim a presente audiência foi realizada com a devida anuência das partes, sendo também as testemunhas qualificadas nos termos do artigo 147 das NSCGJ.

INICIADOS OS TRABALHOS, foram inquiridas a vítima, as testemunhas de acusação presentes e, antes do interrogatório foi assegurado ao acusado o direito de entrevista reservada com o seu Defensor (artigo 185, § 2º do Código de Processo Penal), inclusive em meio virtual, bem como do seu direito de permanecer calado e não responder às perguntas que lhe forem formuladas e, em seguida, a Meritíssima Juíza de Direito fez ao acusado as observações determinadas no artigo 186 e 187, § 1º do Código de Processo Penal, respondendo ele às perguntas a respeito da sua qualificação. Depois de cientificado da acusação, passou o réu a ser interrogado de acordo com os artigos 187, § 2º, incisos I a VIII e 188 do Código de Processo Penal.

O membro do Ministério Público desistiu da oitiva da vítima Adrieli Almeida Oliveira e da testemunha Kederson Carlos Morato de Oliveira, o que foi homologado por este Juízo. Nenhuma testemunha de defesa foi arrolada.

Encerrada a instrução processual, nos termos do artigo 402, do C.P.P., as partes nada requereram e, não havendo mais provas a serem produzidas, debateram a causa (artigo 403 do CPP) e, em síntese, o representante do MP requereu: "Os autos cuidam de denúncia contra JONATHAN ALVES FERREIRA, como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, por duas vezes (duas vítimas), na forma do artigo 70, caput, do Código Penal, última parte (concurso formal impróprio), ambos do Código Penal. Consta da denúncia que, no dia 04 de junho de 2022, às 20h41, na Rua Miguel Sutil, nº 867, Vila Pereira, nesta cidade e comarca de Sorocaba, JONATHAN ALVES FERREIRA agindo em concurso de pessoas com dois indivíduos ainda não identificados, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida contra Alan Lemes da Silva e Adrieli Almeida Oliveira, 01 (um) telefone celular, marca Samsung, pertencente à vítima Alan Lemes da Silva, e 01 (um) telefone celular, marca Samsung, 01 (uma) bolsa contendo documentos pessoais, cartões bancários, roupas, maquiagens e a quantia de R\$ 25,00, bens pertencentes à vítima Adrieli Almeida Oliveira. A prova colhida confirmou o que foi levantado na fase administrativa e o que foi descrito na denúncia. Assim, a ação deve ser julgada procedente. A autoria e a materialidade do delito restaram demonstradas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 05/07), auto de exibição e apreensão (fls. 18), laudo pericial (fls. 129/131), auto de avaliação (fls. 138/139), bem como pela prova oral colhida em Juízo sob o crivo do contraditório. Sobre a pena. Da análise da folha de antecedentes e da certidão estadual de distribuições criminais em nome do acusado (fls. 54/66), verifico que o acusado ostenta uma condenação definitiva, o que será analisado na próxima fase. Ainda, verifico que JONATHAN já foi processado anteriormente e condenado por um roubo e se vê envolvido na apuração de outros delitos contra o patrimônio. É certo, pois que faz da criminalidade o seu meio de vida. Prosseguindo, também deve ser considerado o valor do prejuízo causado às vítimas. Assim, na primeira fase, a pena deve ser fixada acima do mínimo legal. Na segunda fase, observo que o réu é reincidente específico. Assim, o aumento da pena deve ser superior a 1/6. O réu não só voltou a delinquir como praticou conduta idêntica àquela pela qual foi anteriormente punido, demonstrando completo descaso com a Justiça. Logo, o aumento deve se dar em patamar mais elevado. Nesse sentido: STJ- HC 331534/SP - HABEAS CORPUS 2015/0183731-3 - Relator(a) Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ (1158) - Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA - Data do Julgamento 01/10/2015 - Data da Publicação/Fonte DJe 27/10/2015 - Ementa HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. WRIT SUBSTITUTIVO. PENA-BASE UM ANO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AUMENTO DA PENA EM 1/3. MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. É razoável a fixação da pena-base do crime de roubo um ano acima do mínimo legal ante os maus antecedentes do réu, principalmente ante a reiteração no cometimento de crime de natureza patrimonial, com violência ou grave ameaça contra pessoa. 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, apesar de não estabelecida pela norma penal a quantidade de aumento de pena em decorrência das agravantes genéricas, deve ela se pautar pelo percentual mínimo fixado para as majorantes, que é de 1/6. Entretanto, é admitida como razoável a adoção de percentual superior mediante fundamentação

concreta (multirreincidência, reincidência específica). 3. Não há desproporcionalidade na exasperação da pena do paciente em 1/3, pois a instância antecedente destacou sua reincidência específica. 4. Habeas corpus não conhecido. (grifei). Deste modo, no que diz respeito à circunstância agravante da reincidência, requeiro que o aumento seja de 1/3. Não há circunstâncias atenuantes a serem consideradas. Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no inciso II, do §2º, do artigo 157, do Código Penal, uma vez que o acusado praticou o crime em concurso de pessoas. Requeiro seja reconhecido o concurso formal impróprio, de modo que, as penas devem ser somadas na forma do artigo 70, caput, última parte, do Código Penal. Foram subtraídos bens de nove vítimas. E os réus tiveram a intenção de atingir cada um dos patrimônios e de praticar cada um dos crimes, o que caracteriza desígnios autônomos, de forma que os delitos ocorreram em concurso formal imperfeito. Por fim, para a fixação do regime inicial do cumprimento de pena devem ser levadas em conta as circunstâncias acima mencionadas, nos termos dos artigos 33, §§2º e 3º, e 59, inciso III, ambos do Código Penal. Considerada a pena e a gravidade do delito, bem como a reincidência do réu, de rigor a imposição do regime fechado para início de cumprimento de pena. Ressalte-se, ainda, a impossibilidade de concessão dos benefícios previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal." A Defesa requereu nos seguintes termos: "Arrependido, JONATHAN confessou a conduta que lhe foi atribuída. Inclusive, colaborou na fase administrativa, confessando os fatos até mesmo perante a Autoridade Policial. Assim, requer-se sejam considerados os seguintes aspectos a respeito da dosimetria da sanção a ser aplicada: Na primeira etapa de dosimetria, observa-se que as circunstâncias judiciais não são desabonadoras. Com efeito, o móvel do agente é normal à espécie e, felizmente, não houve consequência para a vítima que não o susto de ser ameaçado. O legislador considerou tal consequência ao estabelecer a elevada pena base para o delito em tela, razão pela qual não há justificativa concreta para a exasperação. Por outro lado, os dois apontamentos desfavoráveis constantes de fls. 63/66 caracterizam reincidência, que deverá ser analisada apenas na etapa seguinte, porquanto não restou superado o período depurador. A tudo se soma a conduta do acusado, que depois de apanhado empregou esforços para tentar recuperar a res furtiva, ainda que sem sucesso. Na segunda etapa de dosimetria, presente a atenuante confissão, que deverá ser compensada com a agravante da reincidência. Na terceira etapa, espera-se o aumento mínimo de 1/3 em razão da majorante consistente no concurso de agentes, porquanto utilizado um único instrumento durante a execução do delito, não havendo motivo para incremento superior. Por outro lado, é caso de se reconhecer e aplicar o artigo 70, do Código Penal, porque embora o delito tenha sido praticado contra duas vítimas, a ação ocorreu em um mesmo contexto, não havendo falar-se em concurso formal impróprio. Aguarda-se, no máximo, novo aumento de 1/6."

Pela MM. Juíza foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. JONATHAN ALVES FERREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no a artigo 157, § 2º, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 70, caput, última parte (concurso formal impróprio), ambos do Código Penal, porque, no dia 04 de junho de 2022, às 20h41, na Rua Miguel Sutil, nº 867, Vila Pereira, nesta cidade e comarca de Sorocaba, agindo em concurso de pessoas com dois indivíduos ainda não identificados, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida contra Alan Lemes da Silva e Adrieli Almeida Oliveira, 01 (um) telefone celular, marca Samsung, pertencente à vítima Alan Lemes da Silva, e 01 (um) telefone celular, marca Samsung, 01 (uma) bolsa contendo documentos pessoais, cartões bancários, roupas, maquiagens e a quantia de R\$ 25,00, bens pertencentes à vítima Adrieli Almeida Oliveira. Foram encartados aos autos: Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01/04), Boletim de Ocorrência (fls. 05/07), Termo de Depoimentos, Declarações e Interrogatório (fls. 10/14), Auto de Exibição e Apreensão (fl. 18), Folhas de Antecedentes (fls. 54/62), Certidão Criminal (fls. 63/66). Recebida a denúncia (fls. 99/102), o réu foi citado (fl. 125) e apresentou resposta à acusação (fl. 128). Durante a instrução foram ouvidas uma vítima, _ uma testemunha arrolada pela acusação e o réu interrogado em seguida. Atendendo ao disposto no artigo 402 do Código de Processo Penal, as partes nada requereram.

Vieram debates orais, conforme teses reduzidas a termo. É o relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. A ação penal é procedente. A materialidade e a autoria dos delitos de roubos estão comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão, exibição e pelos relatos colhidos na instrução criminal. A vítima Alan Lemes da Silva também ratificou o reconhecimento efetuado em solo policial, ao relatar que é motorista de uber e na noite de hoje, foi solicitado para transportar a cliente Adrielle. Que estacionou seu veículo às 20h:41min para aguardar a amiga da cliente e de repente, surgiram três indivíduos desconhecidos e um deles que estava com uma arma de fogo, o qual mediante grave ameaça tomou o celular do declarante e exigiu que desembarcasse do veículo. No entanto, o declarante não quis entregar o veículo e após discutir com o autor, enquanto os outros diziam "atira, atira", o declarante empreendeu marcha e deu um "cavalinho de pau" com o veículo, ocasião em que os autores se evadiram a pé. O declarante gritou para pedir ajuda, dizendo é "roubo, roubo" e passou a perseguir um dos autores com seu veículo enquanto isso alguém acionou a Polícia Militar. Após um breve acompanhamento, o declarante conseguiu deter um dos indivíduos, autor do roubo, com o apoio dos Policiais Militares; que ao ver que seria abordado pelos policiais o indivíduo dispensou um objeto de plástico que aparentava ser um revólver; o declarante reconhece-o como sendo um dos autores do roubo de seu celular e que era o que empunhava a arma; que em seguida foi trazido até esta unidade para o registro da ocorrência. O declarante não ficou ferido e seu telefone celular que foi subtraído não foi localizado, tendo os demais indivíduos, em número de dois, se evadido. A testemunha de acusação Andrei Genaro de Assis, policial militar, relatou que na data dos fatos, durante patrulhamento pela região, foi acionado via Copom para atender inicialmente ocorrência versando sobre "briga"; que ao chegar ao local, soube que a vítima Alan é motorista de Uber e após ser roubado por três indivíduos, perseguiu um dos autores, conseguiu alcançar o réu e segurá-lo até a chegada da guarnição. O depoente soube que a vítima Alan estava aguardando uma cliente no local do fato quando ambos foram abordados pelos roubadores, em número de três indivíduos; que do motorista foi subtraído, mediante grave ameaça com emprego de simulacro de arma de fogo, o celular e da outra vítima feminina que teve seu celular e pertences subtraídos. O réu foi reconhecido pelas vítimas. Antes de ser detido, o depoente viu o autor dispensar um simulacro de arma de fogo no chão com aparência de revólver e mais nada de ilícito foi encontrado com ele. Os objetos subtraídos das vítimas também não foram localizados. As vítimas disseram para o depoente que este indivíduo era o que empunhava a arma de fogo e tomou o celular do motorista do Uber mediante grave ameaça. O réu confessou a prática do crime. O réu, por sua vez, confessou o crime em solo policial (fl. 14), assim como em Juízo. A propósito, Jonathan Alves Ferreira relatou que praticou o roubo na companhia de dois indivíduos que não revelou a identidade. Confirmou que estava com o simulacro de arma de fogo e subtraiu o aparelho celular do motorista do veículo; enquanto os outros dois indivíduos subtraíram os pertences da vítima mulher. Portanto, devidamente comprovadas a prática e a autoria dos crimes de roubo, ratificando a acusação contida na denúncia. A causa de aumento de pena do concurso de pessoas restou suficientemente comprovada nos autos pela prova oral. Três eram os agentes e agiram em conjunto desde a abordagem até a subtração dos bens. Conforme a prova trazida nos autos, de rigor o reconhecimento de concurso formal próprio entre os roubos (artigo 70, primeira parte do Código Penal), pois com uma conduta os acusados subtraíram bens de duas vítimas, ou seja, Adrieli e Alan, não ficando demonstrado que o acusado praticou os delitos com desígnios autônomos. Nesse sentido: "Se em uma única ação, vulnera o roubador patrimônios distintos, impõe-se o reconhecimento de concurso formal próprio" (TACRIM-SP - AC e Rec. Rel P. Costa Manso - JUTACRIM 88/365). "Crimes de roubo contra vítimas diferentes cometidos através de uma única ação, desdobrada em vários atos, configuram concurso formal, e não crime único" (STF - RE - Rel. Rafael Mayer - RT 619/400). Em razão do número de roubos a pena deve ser aumentada no mínimo legal, ou seja, 1/6. O réu é reincidente e portador de Maus antecedentes (fls. 63/66), o que também autoriza a majoração da pena na primeira fase da dosimetria. No mais, Jonathan confessou a prática do delito, incidindo a atenuante genérica da

confissão. Passo a dosimetria da pena. Na primeira fase, atendendo ao disposto no artigo 59 do Código Penal, em especial pelos maus antecedentes acusado, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão (aumento de 1/6). Na segunda fase, a pena permanece inalterada, pois compensada a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Na terceira fase, aumento a pena de 1/3 (um terço), em razão da causa de aumento de pena de concurso de agentes, obtendo a pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. Por fim, aumento a pena de 1/6 (um sexto), em razão do concurso formal próprio, obtendo a pena privativa de liberdade definitiva de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, ausentes causas outras que autorizem sua modificação. Outrossim, adotado o mesmo critério supra, fixo a penalidade pecuniária em 16 (dezesesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, incidente a atualização monetária. Em razão de o delito ter sido praticado mediante o concurso de agentes e com grave ameaça à pessoa, bem como diante da pena aplicada, reincidência específica e maus antecedentes, o réu não faz jus a qualquer benefício (artigos 44 e 77, ambos do Código Penal). Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal e, em consequência, CONDENO o réu JONATHAN ALVES FERREIRA, qualificado nos autos, a pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, incidente atualização monetária, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, por duas vezes, combinado com o artigo 70, "caput" do Código Penal. O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade será o fechado, em função da gravidade do crime, marcado pelo concurso de agentes, que revela ousadia, periculosidade e acentuado grau de censurabilidade da conduta, tudo a exigir maior rigor na resposta penal. Fixado o regime inicial do cumprimento da pena, na forma do artigo 33 do Código Penal, passo à análise do tempo de prisão cautelar do réu, nos termos da Lei n. 12.736/12, que deu nova redação ao artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, para fins de detração, neste processo, e adequação do regime. O réu permanece preso cautelarmente desde o dia 04 de junho de 2022 e, considerando o montante da pena aplicada, observo que ele ainda não cumpriu sequer 30% da pena privativa de liberdade durante o curso do processo, motivo pelo qual não faz jus à adequação, nos moldes do artigo 387, §2º do Código de Processo Penal, permanecendo o regime inicial fechado, então fixado na forma do artigo 33 do Código Penal. Não poderá recorrer em liberdade, pois os motivos ensejadores da custódia cautelar ainda se encontram presentes, especialmente porque o crime a ele atribuído, roubo majorado mediante o concurso de pessoas, é de acentuada gravidade, abstrata e, muito mais, concretamente; considerando que o acusado, na companhia de duas pessoas não identificadas, no período noturno, abordou as vítimas, que tiveram seus bens subtraídos. Ademais, importante destacar que consta na certidão juntada às fls. 63/66, Jonathan possui vários registros criminais, inclusive reincidente específico, que indica que o fato tratado nos autos não é isolado na sua vida. Além disso, ausentes nos autos indicativos seguros de ocupação lícita ou residência fixa, restando claro, pois, o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado. Portanto, sendo o delito em apreço é abstrata e, sobretudo, concretamente grave, e as condições pessoais desfavoráveis e, evidente o perigo gerado pelo estado de liberdade do réu, entendo existir nada nos autos que indique, com segurança, que quaisquer outras medidas alternativas à prisão sejam suficientes para a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução e eventual aplicação da lei penal. Aliás, não há espaço para aplicação da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, seja pela gravidade concreta do crime, seja porque o réu é relativamente jovem e não possui qualquer comorbidade que o coloque em grupo de risco, não se podendo olvidar que, com dois crimes de roubo, voltou a prática do mesmo crime, portanto, soltá-lo a pretexto da pandemia só demonstraria comprazimento à reiteração criminosa e à impunidade em momento tão delicado, com duplo risco à saúde pública. Recomende-se o réu na unidade prisional, onde se encontra recolhido. As custas deverão ser solvidas pelo condenado, ao final, na forma da Lei Estadual nº 11.608/2003, estando suspensa a exigibilidade, na forma do artigo 98, §5º, do Código de Processo Civil, haja vista que é patrocinado pela

Defensoria Pública. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Providencie-se o necessário."

O réu Jonathan foi devidamente intimado da presente sentença, tomando ciência e acabou neste ato manifestando o interesse em renunciar do prazo recursal.

Consigno que o presente termo foi disponibilizado às partes presentes conforme o artigo 17, inciso IV, § 2º da Resolução nº 329/2020 do CNJ.

Este processo é digital, ficando consignado que o termo de audiência foi assinado eletronicamente apenas pela juíza, saindo as partes cientes. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____, LUIZ AUGUSTO SERAFIM GHION, Escrevente Técnico Judiciário, o digitei e subscrevi.

M.P.:

DEFESA:

RÉU: